

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5173/2531	นาย วิชัย ชิมสุวรรณ	โจทก์
	นาง แนน แสน ยา	จำเลย
	โจทก์ร่วม	จำเลย
	กระทรวงการคลัง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1), มาตรา 138, มาตรา 183, มาตรา 249

คู่ความแถลงร่วมกันว่าคดีนี้เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งอีกคดีหนึ่งโดย จ.เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้และ พ.เป็นจำเลยและจำเลยร่วมคดีนี้เป็นโจทก์ร่วม อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของราชพัสดุ ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันหากผลของคดีดังกล่าวปรากฏว่า จ.เป็นฝ่ายชนะคดี โจทก์จะถอนฟ้องจำเลยคดีนี้ เป็นคำแถลงที่ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คู่ความจึงต้องผูกพันตามคำแถลงดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำทำว่าหาก จ.ชนะคดีโจทก์ในคดีนั้นโจทก์ก็จะถอนฟ้องคดีนี้ เมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาให้จ.ชนะคดี โจทก์ยังแถลงขอถอนข้อหาส่วนอาญา ให้ตัดสินตามคำทำโดยมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างว่า คำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงที่ดินพิพาทในคดีนี้ทั้งหมด โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ ที่โจทก์ฎีกาว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างจำเลยและจำเลยร่วมเป็นโมฆะ โจทก์ยังมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวเป็นคู่เมือง แต่ส่วนที่เหลือกว้าง 12 วาเป็นที่ดินชานกำแพงเมืองอยู่ในความครอบครองของโจทก์ จำเลยรับว่าปลูกเรือนในที่พิพาทก่อนขอเช่าที่พิพาทจากจำเลยร่วมจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น โจทก์จะยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 84, 362, 365 และขับไล่จำเลยกับบริวารออกไปศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วให้ยกฟ้องคดีส่วนอาญาคงรับฟ้องคดีส่วนแพ่งไว้พิจารณา โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นประทับฟ้องโจทก์ส่วนอาญาไว้พิจารณา จำเลยให้การว่าไม่ได้บุกรุก ที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ แต่เป็นคูเมืองและกำแพงเมืองจำเลยเช่าจากกระทรวงการคลัง ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นเรียกกระทรวงการคลังเข้ามาเป็นจำเลยร่วม

ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงว่าคดีเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 203/2519 หากนายเจียรโจทก์ในคดีดังกล่าวขณะคดีโจทก์จะถอนฟ้องจำเลยคดีนี้ ต่อมาคดีดังกล่าว ศาลฎีกาพิพากษาให้นายเจียรขณะคดีโจทก์จึงขอถอนข้อหาส่วนอาญา และให้ศาลตัดสินตามคำทำ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2522 คู่ความแถลงร่วมกันว่า คดีนี้เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 203/2519 ของศาลชั้นต้น โดยนายเจียร นิลอุบล เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้และนายพิศ แผ่เต็มเป็นจำเลยและจำเลยร่วมคดีนี้เป็นโจทก์ร่วม อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของราชพัสดุจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน หากผลของคดีดังกล่าวปรากฏว่านายเจียรเป็นฝ่ายชนะคดี โจทก์จะถอนฟ้องจำเลยในคดีนี้ซึ่งเป็นคำแถลงที่ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คู่ความจึงต้องผูกพันตามคำแถลงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นคำทำว่าหากนายเจียรชนะคดีโจทก์ในคดีนั้น โจทก์ก็จะถอนฟ้องคดีนี้ ครั้นคดีดัง

กล่าวถึงที่สุดแล้ว โดยศาลฎีกาพิพากษาให้นายเจียรชนะคดี โจทก์ยังแถลงอีกตาม
รายงานกระบวนการพิจารณา วันที่ 13พฤศจิกายน 2528 ว่า ขอถอนข้อหาส่วนอาญา ให้
ตัดสินตามคำทำโจทก์มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างแต่อย่างใดว่า คำพิพากษาของศาลฎีกาใน
คดีดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงที่พิพาทในคดีนี้ทั้งหมด โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ
ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า สัญญาเช่าที่ดินระหว่างจำเลยและจำเลยร่วมเป็นโมฆะก็ดี โจทก์
ยังมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดี ที่ดินตามคำพิพากษาศาล
ฎีกาในคดีดังกล่าวมีส่วนที่เป็นคูเมืองกว้างประมาณ 10 วา เป็นที่ราชพัสดุส่วนที่
เหลือกว้าง 12 วา เป็นที่ดินชานกำแพงเมืองเป็นที่ดินในครอบครองของโจทก์ก็ดี
และจำเลยได้ยอมรับต่อศาลชั้นต้นแล้วว่าจำเลยเข้าไปปลูกเรือนในที่พิพาทก่อนขอ
เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยร่วมจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่
โจทก์มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น โจทก์จะยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาไม่ได้
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ